

身体の障害の範囲

Question

身体の障害の範囲について教えてください。
例えば、傷害には至らないが、単なるショックを受けた場合は支払対象になりますか？

Answer

- 身体の障害とは、傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。一般的に、身体の完全性および肉体上の機能に異常を生ずる場合（ただし、傷害に至らない^{ほっせき}発赤、擦過などは含みません。）をいい、精神上の機能に異常をきたした場合（精神疾患、精神障害）も含みます。精神上の機能に異常をきたした場合は、行為と損害（精神疾患にかかる治療費等）の間の相当因果関係の有無について、慎重かつ十分な調査が必要であり、調査の結果、相当因果関係があると判断されるものに限り有責とします。精神的苦痛のみが生じてはいるものの、精神疾患に該当しない場合（単なるショック、名誉毀損^{きん}、プライバシーの侵害、秘密の暴露、不眠など）は支払対象になりません。

身体の障害に該当する例	身体の障害に該当しない例
・遊園地でゴンドラが故障し、数時間宙吊りになったまま閉じこめられた乗客数人のうち 1 人が、恐怖のあまり精神疾患を被った。 ・市立中学校における補習授業終了後に、教師が用便中の女子生徒を看過して戸締りをしたため、同生徒が暗闇に約 5 時間監禁され、心因性の精神障害を被った（神戸地判昭 57.12.16、市の損害賠償責任を肯定）。	・隣家の飼犬の鳴き声がうるさくて、不眠、食欲不振になった。 ・建設用機械が倒壊し、家の建物自体に何らの損害も発生しなかったが、精神的ショックを受けた。 ・遊園地でゴンドラが故障し、数時間宙吊りになったまま閉じこめられ、恐怖を感じた。 ・隣接する空き地に新たに建築された 4 階建マンションによって日照被害を受けた。 ・工場建設にあたり十分な防音設備を施さなかったため、隣接する老人夫婦に安眠妨害、精神的苦痛をもたらした。

財物の損壊の範囲

Question

財物の損壊の範囲について教えてください。
例えば、パソコンにあったデータの消失にかかる損害も支払対象になりますか？

Answer

- 財物とは、有体物（空間の一部を占める気体、液体、固体を指し、動物・植物のような生物も含みます。）を指します。
- 財物の損壊とは、財物を滅失、損傷または汚損し、その財物の使用価値、交換価値を減少、喪失することをいい、物理的な損壊がある場合に限ります。
- 前述のとおり、財物の損壊とは財物に物理的な損壊のある場合に限るため、例えば、データ・プログラムなどの情報、熱・音・光・電気などのエネルギー、物権、債権、漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、工業所有権などの無体財産権が無断で使用、盗用されたとしても財物の損壊には該当せず、無責となります。

財物の損壊に該当する例	財物の損壊に該当しない例
・コンピュータ機器の点検修理中、工具を落として同機器を破損し、記憶されていた情報も消してしまった。 ・コンピュータの配線修理中に強力な磁気のある工具を使用したため、ハードディスクが破壊され（修復不能）、同機器に記憶されていた情報が消えてしまった。	・コンピュータールームに何者かが忍び込み、コンピュータの情報をコピーして逃げたが、機器自体は無キズであった。 ・他人の著作写真を利用してモンタージュ写真を製作発表した行為が、著作者人格権を侵害し、その製作目的と利用態様の社会性を考慮しても許されないものとされた。（いわゆるパロディー事件（東京高判昭 58.2.23））

●紛失、盗難

財物が、紛失や盗難の際に損傷、汚損した場合だけでなく、紛失や盗難そのもの（その財物自体の行方が不明となった場合）も財物の損壊に含まれます。なお、詐取、横領は損壊には含まれません。

●臭気の付着

臭気の付着は、必ずしもすべてが客観的に判断できるものではありませんが、その財物自体の価値を損なう程度の臭気が付着したと判断されるものについては損壊に含めます。

●環境権、日照権、通風権、眺望権など

これらは補償の対象となりません。例えば、次のような場合は、財物の損壊にあたりません。

ア．ブロック塀によって座敷の採光が奪われた被害者が、自分の土地及び住宅に対する所有権の円満な行使を妨害されているとした（東京地判昭 43.9.10）。

イ．郊外の住宅地域における病院（境界線から 50 センチメートルの位置に 5 階建の鉄筋コンクリート造）の建築（増新築）につき、受認限度を著しく超えたものと判断した（大阪地判昭 45.4.10）。

ウ．海岸から約 300 メートル離れた丘陵の中腹にある著述業者の居宅からの眺望利益が、すぐ前にできた医師の別荘によって受認限度を超えて侵害されたと認めた（横浜地判昭 54.2.26）。

●その他、次のような場合は財物の損壊があったものとして扱います。

ア．小鳥が逃げてしまった。

イ．財物を海中に落とし、行方不明となった。

ウ．排水管に異物が詰まってしまった（異物が容易に除去できない状態）。

●使用不能損害との関係について

財物の損壊が発生していない場合であっても、施設所有（管理）者、昇降機、請負業者または生産物特別約款に付帯可能な使用不能損害拡張補償特約では、物理的損壊のない財物の使用不能損害について有責となる場合があります。

使用または管理の定義

Question

喫茶店でコーヒーを飲む際、カップを破損しました。個人賠償責任保険では、管理財物免責に該当しますか？（普通保険約款第2条の③の使用または管理する財物として免責になりますか？）

Answer

- 通例、個人賠償責任保険においては、免責に該当しません。
 - 使用または管理する財物に該当するか否かの主な判断ポイントは、次のとおりです。
 - ・独立して他人の干渉を排除する程度の支配状態が必要（注）
 - ・ある程度の時間的継続性が必要
 - ・物を物理的に握持することは必ずしも必要でない。
 - ・物を物理的に握持していても、独立の使用、管理者たる地位を有せず、本人の単なる道具と認められる場合は、使用または管理する財物に該当するとは言えない。
 - ・不法行為者のように使用、管理する権利のない者にも使用または管理は成立する。
- （注）施設所有（管理）者特別約款や個人特別約款にある「自動車の（使用または管理）」免責は、「自動車が置かれているすべての状態を包含する概念」であり、例えば、助手席ドアや後部ドアの開閉など自動車の運行に関係がない場合も自動車の使用または管理に該当し、免責となります。

- 具体事例による免責該当の有無に関する検討は次のとおりです。

下記事例は、事故状況を簡略化してあるため、実際の事故に際しては、個々の事情に応じて判断する必要があります。（個々の事例によっては有無責の判断が異なることもあります。）

※管理財物免責に該当し補償対象外である場合は「×」、管理財物免責に該当せず補償対象となる場合は「○」、管理財物免責に該当するが、施設所有（管理）者賠償責任保険の管理財物損壊補償特約（施設用）（注1）もしくは請負業者賠償責任保険の管理財物損壊補償特約（注2）を付帯すれば補償対象となる場合は「△」で表示。

（注1）管理財物損壊補償特約（施設用）で規定する管理財物（第1条（保険金を支払う場合）（2）の①～④）に該当する場合は免責となります。

（注2）請負業者特別約款で規定する管理財物（第3条（管理財物の範囲）の①～④）に該当する場合は免責となります。

NO.	項 目	事 例	特別約款	有無責
1	施設内駐車場	保育園内の駐車場に止めてあったお客さまの車に園児が石をぶつけ、破損させた(ただし、当該駐車場には常駐の管理人はいない) (イ)保育園が車のキーを預っていた場合 (ロ)保育園が車のキーを預っていなかった場合	施設	○ ○
2	//	百貨店の配送センター内において百貨店の従業員が荷物を積んだ台車を押していたところ、突然荷物が崩れ、そばに駐車していた納品業者の車を破損した	施設	○
3	OA 機器 メーカー	取引先顧客の事務所内において、メーカーの従業員が OA 機器を点検・修理していたところ、手元を誤り OA 機器のディスプレイ部分を破損してしまった	施設	△
4	ガソリン スタンド	お客さまが運転する車を店員が誘導中、誘導ミスから接触事故を起こし、お客さまの車が破損した	施設	○
5	//	ガソリンスタンド内で給油の順番待ちをしていた車の上に、設置不良により給油ホースが落ちて、車を破損した	施設	○
6	運送・運搬作業	事務機器販売業者が複写機を搬入する際に、事務所のドアに損傷を与えた	請負	○
7	//	引越専門業者が、荷物を搬入するためにお客さまが入居するビルの荷物専用エレベーターを継続して使用しているうちに、誤ってそのエレベーターのドアを壊した	請負	○
8	警備作業	工場現場付近での車両の交通整理および警備を請負った警備会社の従業員が、工場現場出入口区域内に駐車中の車を移動させたところ、電柱にぶつけその車を破損した	警備	○
9	道路工事等	道路掘削工事のため綱を張って立入禁止とした区域内に立っている電柱を掘削機が横転したことにより破損した	請負	○
10	道路掘削工事	道路掘削工事中、水道管等を破損したケース (ア)あらかじめ発注者より水道管理設部の図面を渡され、かつ、注意、指示を受けていたにもかかわらず、作業員が誤って道路を掘削したために地中の水道管を破損した (イ)水道管のさらに下まで掘るため、水道管を支柱でささえたり、カバーをかけて保護したりした上でさらに掘り進んだところ、作業ミスから水道管を破損した	請負	○ △
11	建物外壁工事等	ビルの外壁塗り替え工事を請負った業者が、外壁を塗っている際、同一壁面のガラスを破損した	請負	○
12	//	ゴンドラを使ってビルの窓ガラスを清掃中、ゴンドラで外壁を破損した	請負	○
13	//	ビルの外壁の一部を補修中、工事対象外の壁面を破損した	請負	○

NO.	項 目	事 例	特別約款	有無責
14	//	屋根にはしごをかけてソーラーシステムを設置中、 (ア)ソーラーシステム取付け部分とは別の場所にあるアンテナを破損した (イ)はしごの重みで取付け部分以外の屋根の一部を破損した (ウ)ソーラーシステム取付け部分の屋根瓦が破損した (エ)ソーラーシステムを破損した	請負	○ ○ △ ×
15	//	屋根の張替え作業中、家の中の家財を汚損した	請負	○
16	建物内装工事等	レストラン全体の内装工事中、 (ア)備品を移動させているときに養生していない既設の窓ガラスを破損した (イ)工事対象の内壁下地を破損した (ウ)張替え予定のクロス自体をキズつけた	請負	○ △ ×
17	//	契約者は、発注者から天井クロスの張替え工事の依頼を受けた。 従業員は、脚立に乗り、天井クロス張替えていた。 しかし、その際、誤って転倒し、張替え予定のクロス自体、張替え作業対象外の横壁クロス、張替え予定の天井の下地、張替え作業対象外の横壁の下地をキズ付けた。 さらに、作業対象外の床をキズ付け、張替え前に外して床においた蛍光灯(張替え後元に戻す予定だった蛍光灯)も壊した (ア)張替え予定のクロス自体の損害 (イ)張替え作業対象外の横壁のクロスの損害 (ウ)張替え予定の天井の下地の損害 (エ)張替え作業対象外の横壁の下地の損害 (オ)作業対象外の床の損害 (カ)張替え前に外して床に置いておいた蛍光灯の損害	請負	× ○ △ ○ ○ ○
18	//	天井裏で電気配線工事中に天井を踏みぬいた	請負	○
19	友人からの借り物	ゴルフクラブを借りたケース (ア)友人とゴルフに行き、一緒にラウンド中、1打だけ友人のクラブを借りてショットしたところ、そのクラブを破損した (イ)友人とゴルフに行き、1日中友人のクラブを借りてプレーしていたところ、そのクラブを破損した(友人と一緒にラウンド)	個人	○ ×
20	友人からの預かり物	友人からほんの少しの間見ていてくれと頼まれ、自分の脇に置いておいた釣りざおを誤って踏み、破損させた	個人	○
21	//	隣人から、来客があるため一時的に車を駐車させて欲しいとの依頼があったため、自分の駐車場に駐車させていたところ、屋根から雪が落ち、車を破損した	個人	○
22	友人宅の物	友人宅に遊びに行った際、その友人が買物に行くので一時的に留守番しているときに家財を破損した	個人	○
23	//	子どもが隣家に行きおもちゃを借りて遊んでいるうちに破損させた	個人	○

NO.	項 目	事 例	特別約款	有無責
24	//	隣人は 1 週間の海外旅行に出かけており、台風が来るという予報があったので、庭に出しっぱなしになっていた植木鉢を自分の部屋に入れておいたところ、誤って破損した	個人	×
25	//	親戚が家を空けて海外赴任することになったため、親戚にかわって居住中に親戚の家財を破損した	個人	×
26	無権限使用	友人の自転車を承諾なしに使用中、誤って破損した	個人	×
27	旅館の備品	旅館に宿泊中、 (ア)部屋にあった置物を破損した (イ)階下に水をもらした	個人	○ ○
28	友人の別荘	友人と一緒に友人の別荘に滞在中、 (ア)部屋にあった置物を破損した (イ)寝タバコで布団、畳を焦がした (ウ)階下に水を漏らした	個人	○ ○ ○
29	//	友人の別荘を借りて滞在中(友人が一緒にない場合)、 (ア)部屋にあった置物を破損した (イ)寝タバコで布団、畳を焦がした (ウ)階下に水を漏らした	個人	× × ×
30	喫茶店の備品	喫茶店でコーヒーを飲んでいるとき、 (ア)コーヒーカップを破損した (イ)タバコの火でイスを焦がした	個人	○ ○
31	分譲マンションの共用部分	分譲マンションの住人が共用部分に損害を与えた	個人	○

天災免責

Question

普通保険約款第2条の⑦の「地震、噴火、洪水、津波または高潮」以外の天災（例えば台風など）は免責ではないのですか？

Answer

●免責に該当しません。

ただし、台風、竜巻、旋風、落雷、雹^{ひょう}、その他約款に規定されていない天災については、免責に該当しませんが、不可抗力と認められれば損害賠償責任は発生しないので、支払対象となりません。

●4つの免責事由の説明は次のとおりです。

① 地震

地殻内に自然に起る急激な変動ならびにこれによって生ずる地殻の弾性波動により地面が動揺する現象をいいます。

② 噴火

火山が熔岩、火山弾、火山灰、水蒸気などを吹き出すことをいいます。

③ 洪水

河川湖沼の本来の領域をこえて溢水^{いっすい}（氾濫^{はん}）したもので、浸水の範囲がある一定の異常な規模に達したものをいいます。集中豪雨などの時、下水溝やマンホールから水が溢れて浸水し損害が発生するケースがありますが、これは河川や湖沼から水が溢れたものではないので、ここでいう洪水には該当しません。また、集中豪雨などによる窪地への溜り水、小川の小規模な氾濫^{はん}なども洪水には該当しません。

④ 津波

地震、海底変動等によって高波が起り、急激に海岸を襲うものをいいます。台風による高波や強風、気圧急変による高潮（海水面が異常に高まり、海水が陸上に浸入すること）などは含みません。

⑤ 高潮

台風や発達した低気圧が海岸部を通過する際に生じる海面の高まりをいいます。主な原因として気圧の低下による海面の上昇と、向岸風による海水の吹き寄せが挙げられます。

●免責に該当する例

<例 1> 付近の河川が氾濫^{はん}したため、被保険者が経営する駐車場内に浸水し、受託車両が損害を被った。

<例 2> 上記<例 1>で、被保険者が受託車両を高台に避難させている途中、増水のために下水溝と道路の区別がつかず、下水溝に落ち受託車両を破損した。

＜例 3＞施設所有（管理）者賠償責任保険の対象施設である鉄骨鉄筋 4 階建てのビルの外壁の一部は、以前から落下の危険があったが、小地震（震度 2～3 程度）で同外壁が落下し、通行人にあたり負傷させた。他の建築物で被害を受けたものは一切なかった。被保険者は、民法上の損害賠償責任を負うと思われるが、地震に起因した事故であるため免責となる。

＜例 4＞受託車両を車庫から取り出そうとしたときに地震が発生したため、運転者がハンドル操作を誤り、車庫内の他の受託車両に衝突し、両車両とも破損した。運転者の経験、技術等の巧拙を問わず、両車両ともに免責となる。

保険金請求の時効

Question

1年半程前に、行事で使用する道具を自転車で運んでいたところ、近所の老人とぶつかりケガをさせました。その後、お見舞いにも行き、何事もなく済んだと思っていたところ、今になって治療費、慰謝料などの請求が来ました。賠償しなくてはいけないのでしょうか？

また、賠償金を支払った場合には加入している個人賠償責任保険から保険金は支払われるのでしょうか？

Answer

- このような事故において、加害者は、民法上の不法行為責任を問われることになりますが、不法行為責任の時効は3年（民法724条）です。したがって、被害者のケガに対して法律上の損害賠償責任があるとすれば、被害者の請求が1年半経ってからであるとしてもその請求に対して賠償しなくてはなりません。もちろん、請求されている額のうち適正・妥当と判断される範囲内で支払えばよいのですから、請求の内容を検討する必要があります。

また、事故発生時に加入していた個人賠償責任保険から保険金は支払われます。保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合、時効によって消滅します（保険法第95条・普約第26条・28条）から、その間に請求があれば支払われます。なお、被害者側の賠償請求の有無にかかわらず事故の事実について、事故発生後遅滞なく保険会社に連絡する必要があります。

<参考>

民法第724条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

保険法第95条（消滅時効）

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅します。」

損害防止費用と緊急措置費用とは

Question

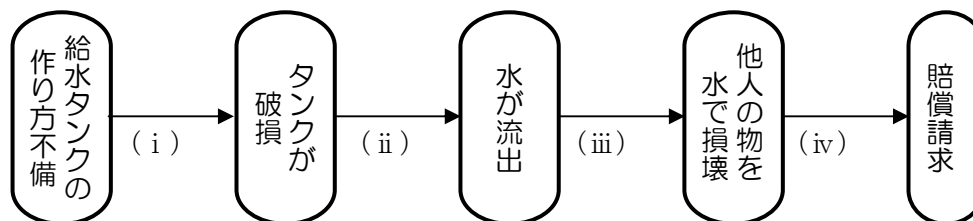
普通保険約款第3条（1）の②の損害防止費用と④の緊急措置費用の内容を教えてください。
また、どのような場合に支払対象となるのでしょうか？

Answer

- 損害防止費用とは、事故発生後に講じた「損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用」をいいます。
- 緊急措置費用とは、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診察、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。
- 賠償責任保険で補償する事故には人命にかかわるものが多いので、最終的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合にも、緊急措置に要した費用については補償することとし、被保険者に事故が発生した場合に緊急措置を講じることを求めています。このような見地から、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合でも、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診察、治療、看護その他緊急措置のために要したものおよび支出につき、あらかじめ当社の同意を得たものについては補償の対象としたものです。
ただし、あくまでも緊急措置を講じた際に賠償責任の有無が判然としていなかったということが前提であり、当初より損害賠償責任がないことが明らかである場合には、支払対象となりません。
- 損害防止費用と緊急措置費用の要件は、次のとおりです。
 - ① 損害の発生または損害拡大が不可避的な状況にあること
 - ② 損害の発生または拡大を防止するために必要な一切の手段を講ずること
 - ③ 損害の発生または拡大を防止するために要した必要または有益な費用であること
 - ④ー（1）保険者の損害の支払責任が生じる場合（損害防止費用）
 - ④ー（2）保険者の損害の支払責任がないことが判明した場合（緊急措置費用）

●損害防止費用および緊急措置費用における補償の可否は、次のとおりです。

<例>



(i) の費用 …… 事故発生前であり補償対象外

(ii) の費用 …… タンクが破損したことのみでは補償対象外

(水が流出し、他人の物を損壊することが不可避でない)

(iii) の費用 …… 水が流出しただけでは補償対象外

(他人の物を損壊することが不可避の場合は補償対象)

(iv) の費用 …… 補償対象

- ・ 保険者に損害の支払責任が生じる場合は損害防止費用
- ・ 保険者に損害の支払責任がないことが判明した場合は緊急措置費用
(ただし、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用)

保険金の分担

Question

同一の生産物を対象とする複数の生産物賠償責任保険に加入していた場合、保険金はどのように支払われるのですか？

Answer

- 2010年4月1日以降始期契約については、普通保険約款第25条（他の保険契約等がある場合の支払保険金）により、他の保険契約等がある場合、独立責任額全額方式をとることが決められています（保険法第20条（重複契約）参照）。

独立責任額全額方式とは、他の保険契約等がある場合においても、保険会社の責任額が分割されるのではなく、保険金請求先となった保険会社が支払責任額の全額につき保険金の支払義務を負うことをいいます。

他の保険契約等があるにもかかわらず、当社が支払責任額の全額を先払いした場合には、独立責任額按分方式に基づき、他の保険契約が本来負担すべき金額を、他の保険会社に求償することができます。

なお、他の保険会社が先払いを行い、当社に対する求償権を行使した場合（当社が責任額の後払いを行う場合）、実際の損害額から複数の保険契約のうち、最も低い免責金額を差し引き、そこから先払いされた保険金の金額を差し引いた金額が当社の支払額となります。この場合の、当社の支払責任額を上限とします。

$$\text{損害額} - \text{免責金額}（＊１） - \text{他社先払い金額} = \text{当社の支払額}（＊２）$$

＊１ 複数契約のうち最も低い金額

＊２ 当社の支払責任額を上限とします。

（注１）被保険者は複数の保険会社に請求し、損害額以上の保険金支払いを受けられるものではありません。

（注２）ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約、ゴルフ場入場者包括特約等、上記計算式と異なる約款もありますので注意してください。

（注３）他社との重複契約の場合には、分担の方法について確認する必要があります。

<参考>

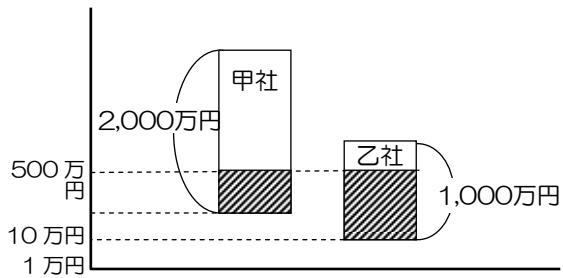
- 他の保険会社への求償金額の算出

保険金を支払った保険会社は、独立責任額按分方式に基づく支払責任額を超えて支払った金額について、他の保険会社に対する求償権を有します。

求償金額の算出方法は次のとおりです（火災保険や傷害保険に付帯される個人賠償責任補償特約の分担計算についても同様です。）。

(例)

保険会社	支払限度額	免責金額
甲 社	2,000 万円	10 万円
乙 社	1,000 万円	1 万円
損害額	500 万円	



- 本ケースにおける甲、乙それぞれの支払責任額

甲 社 500 万円－10 万円＝490 万円

乙 社 500 万円－1 万円＝499 万円

- 按分計算式

免責金額が異なる場合は、最も低い免責金額を差し引きます。

$$\text{甲 社} \quad 499 \text{ 万円} \times \frac{490 \text{ 万円}}{490 \text{ 万円} + 499 \text{ 万円}} = 2,472,295 \text{ 円}$$

合計 499 万円

$$\text{乙 社} \quad 499 \text{ 万円} \times \frac{499 \text{ 万円}}{490 \text{ 万円} + 499 \text{ 万円}} = 2,517,705 \text{ 円}$$

甲社は、先払いした額から上記算式により独立責任額按分方式に基づく負担額を差し引いた額（上記算式では 2,517,705 円）を乙社に求償し、支払いを受けます。

第25条（他の保険契約等がある場合の支払保険金）

（１）他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。以下この条において同様とします。）の合計額が損害の額（それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。以下この条において同様とします。）以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。

（２）他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。

区分	支払保険金の額
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合	この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合	損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。